

上节 | 第一讲 宪法总论

# 宪法总论

国家已有规则

为什么还需要制定宪法？

从国家的制度，到个人的权利

新华社刘东鳌摄：1954年9月15日代表入场



## 从过渡安排，到持续的共同规则

**1949**

**共同纲领第 13 条**

在普选的全国人民代表大会召开以前，由中国人民政治协商会议的全体会议执行全国人民代表大会的职权。

**1954**

**宪法第 21 条**

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

**观察制度怎样展开，不把历史简化成“以前没有规则”。**

# 先读国家要做什么，再读怎样组织国家

## 序言：国家的根本任务

国家的根本任务是，沿着中国特色社会主义道路，集中力量进行社会主义现代化建设。

## 序言末段：根本法地位

规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。

**共同任务，需要制度承载，也需要规范约束。**

# 国家的根本安排，先回答哪些问题？

## 国家性质与根本制度 | 第 1 条

人民民主专政的社会主义国家；  
社会主义制度；中国共产党领导的  
宪法地位。

## 国家权力归属 | 第 2 条

中华人民共和国的  
一切权力属于人民。

**根本内容是共同前提，不是全部细则的总和。**

# 现在，把“宪法”说完整

## 本课概括

宪法规定国家根本制度和任务、公民基本权利义务、国家权力组织运行等根本问题，具有最高法律效力。

## 三个彼此联系 的观察面

规定什么    |    怎样约束其他规范    |    根本规则怎样修改

**概念用于理解关系，不是把“最重要”换一种说法。**

# 制定法律的人和机关，也处在宪法之内

## 现行宪法第 5 条第 3 款

一切法律、行政法规和  
地方性法规都不得同宪法相抵触。

## 共同约束 内的制度工作

具体法律仍须根据事实安排情形、主体与办理方式。

**有选择空间，仍须说明选择的依据。**

# “属于人民”，怎样进入国家机构？

人民

国家的一切权力属于人民。

↓ 民主选举产生

人民代表大会

人民代表大会对人民负责，受人民监督。

↓ 由人大产生

行政、监察机关  
审判、检察机关

这些机关对产生它的人大负责，受该人大监督。

**箭头只表产生；负责与监督看右侧明确的主客体。**

# 机关依法产生，为什么还要依法履职？

## 法定地位与具体行为

依法产生确认机关位置；具体行为仍须说明职权、条件与依据。

## 履职与监督各有职责

依法判断、承担责任、依法监督；监督也须有自身权限。

**本质的必要入口** 把人民当家作主形成制度，并确认为共同遵循的法律要求。

**把权力的归属写清楚，还要把行使权力的责任写清楚。**

# 党的领导与依法活动，怎样连起来理解？

## 第 1 条第 2 款节录

中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

## 第 5 条第 4 款节录

一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织都必须遵守宪法和法律。

**领导地位与依法活动，在同一宪法中共同理解。**

# 权力怎样行使，必须看见人的权利

**第 33 条第 3 款**      国家尊重和保障人权。

**两个相互  
联系的要求**

尊重：约束国家行为

保障：通过制度与履职保护权利

**组织国家权力，同时要回答它怎样对待人的权利。**

# 五项原则，共同说明国家权力怎样运行

**坚持  
中国共产党的领导**

国家根本制度与领导地位

**人民主权**

权力归属与人民参与

**社会主义法治**

依据宪法法律组织和运行

**尊重和保障人权**

国家活动的权利要求

**权力监督与制约**

负责、监督和纠正

**同一国家活动，同时面对这些原则的要求。**

## 理解检查：机关地位与履职责任怎样相连？

### 材料足够的关系说明

合读宪法第 2、3、33 条：依法产生是否已能证明每项行为正确？

### 请补完整

说明产生、负责监督和人权要求各增加什么；任选两处条文支撑。

**先说明关系，再核对你所用的条文。**

# 根本规则可以改变，但修改有特别要求

## 第 64 条 | 通过门槛

宪法修改：全体  
代表三分之二以上  
法律和其他议案：  
全体代表过半数

## 同一分母，不同要求

“全体代表”不是到会或投票人数；严格程序兼顾  
稳定与依法调整。

**精确门槛依法适用；程序特殊性不等于永远不得修改。**

## 回看第一学时：“根本”已经有了哪些内容？

### 上节建立的关系

根本内容 | 最高效力 | 特别修改程序  
权力归属、机关组织与持续责任

### 下节继续的问题

宪法已经确认权利，具体法律  
与依法履职还要增加什么？

**下半堂：宪法已有约束，具体法律还要做什么？**

# 一个赔偿请求，为什么要读两部法律？

## 同一教学设例

县公安局工作人员以本机关名义，在行使行政职权时违法拘留甲，侵害其人身自由。事实与违法性已给定。

## 宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

## 宪法已经确认权利；具体办理还有哪些问题？

# “根据宪法”，先告诉我们什么？

## 宪法第 41 条第 3 款

由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

## 国家赔偿法第 1 条

为保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，促进国家机关依法行使职权，根据宪法，制定本法。

**依据和目的已经显明；办理条件仍须继续往下读。**

# 法律先回答：哪些情形进入这项赔偿？

## 国家赔偿法第 3 条起句及第 1 项 | 节录

行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列侵犯人身权情形之一的，  
受害人有取得赔偿的权利：

（一）违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的；

**先看条件**

行政职权 | 侵犯人身权 | 违法拘留等法定情形

**权利要求继续展开为可以核对事实的适用条件。**

## 法律还回答：谁依法承担赔偿责任？

### 第 7 条第 1 款 | 义务主体

行政机关及其工作人员行使行政职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该行政机关为赔偿义务机关。

### 机关义务的意义

符合条件的请求有法定承担者；  
依法承担赔偿责任，超出礼貌接待。

**请求有法定依据，义务也有制度上的承担者。**

# 把已经确认的权利，安排成可以办理的请求

## 宪法已经确认

相应侵权损失者有依照法律规定取得赔偿的权利。

## 普通法律继续安排

何种情形、谁负义务，以及请求怎样提出。

**增加的是办理制度，受到约束的仍是国家权力。**

## 同一请求：已有依据支持怎样的判断？

### 已给定的事实

行政职权、违法拘留、人身自由侵害；本机关名义下的单一机关情形。

### 两项有限判断

第3条第1项说明赔偿情形；第7条第1款确定本例义务机关。

**先核事实条件，再给结论；本题不计算金额。**

# 宪法已有要求，具体办法仍要形成

## 已有的根本要求

宪法第 41 条确认相应赔偿权；第 5 条要求普通法律不得抵触宪法。

## 仍须完成的制度工作

依法区分情形、确定义务主体，并取得核查请求所需的信息。

**先回到手中的条文，再解释它们为什么都需要。**

# 必要信息与取得信息的方式，可以分开

## 第 12 条第 1 款节录

要求赔偿应当递交申请书，申请书应当载明下列事项：

（二）具体的要求、事实根据和理由；

## 第 12 条第 2 款

赔偿请求人书写申请书确有困难的，可以委托他人代书；也可以口头申请，由赔偿义务机关记入笔录。

**要求解释关系；可以用自己的措辞组织理由。**

## 理解检查：改变方式，是否放弃了要求？

### 沿用同一请求 | 教学延伸

甲书写申请书确有困难。有人主张：只能拒绝；另有人主张：不必提供事实和理由。

### 用实际条文说明

第 12 条怎样提供另一种安排？解决了什么，又没有替我们证明什么？

**改变取得信息的方式，保留依法判断所要求。**

# 把关系迁移到普通法律的起首句

## 没有写“根据宪法”

仍受宪法约束：第 5 条不由普通法律选择接受。

## 写了“根据宪法”

明示制定依据；尚不能独自证明每条内容合宪、实际履职已经完成。

**分别给出理由，不只报“是”或“否”。**

# 法律将要施行，为什么还要布置具体工作？

**已有依据与基础**

宪法赔偿要求；此前行政诉讼法中的行政赔偿安排。



**专法已经  
公布，即将施行**

国家赔偿法 1994 年通过；  
1995 年 1 月 1 日起施行。



**施行前的实际工作**

确定受理赔偿请求的具体工作机构和人员；抓紧配套制度建设。

**本例为赔偿救济；连线表示制度联系，不表示自动兑现。**

# 从国家根本安排，回到一个人的请求

**国家的根本安排**

根本内容、最高效力、特别修改程序；权力组织与持续责任。

**同一要求  
进入个人请求**

宪法权利→具体法律安排→  
机关依法履职→相应权利保障。

**宪法总论：国家怎样组织，权力怎样受约束，权利怎样获保障。**

## 备查：特别门槛与全体一致模型

### 明确课堂假设

其他程序条件符合，全体代表 60% 赞成；修宪与其他议案分别判断。

### 另一条件分析

从三分之二改为全体一致，稳定与必要调整的困难怎样同时变化？

**比较法定门槛，不把多数都当成同一种多数。**

## 备查：目标与具体权限的资料缺口

### 现有材料足以说明

抽象目标本身，不足以证明具体措施已获合法授权。

### 还须查明

什么机关与职权？什么措施？依据和事实条件？采用什么程序？

**指出具体缺口，才能把判断继续做下去。**

## 备查：机关地位与规范效力

### 现行宪法第 57 条第一句

中华人民共和国全国人民代表大会是最高国家权力机关。

### 与第 5 条合读

最高国家权力机关，为什么仍受宪法约束？“最高”在比较什么？

**按本节进度调用，仍在 45 分钟内收束。**

## 备查：赔偿履行与此前侵害

### 教学假设

本课违法行政拘留事实成立，法定赔偿义务已经履行。

### 分别判断

能否因此说过去的拘留合法？能否说权利保障已经不再有任何问题？

**按本节进度调用，仍在 45 分钟内收束。**

# 本讲主要依据与阅读入口

## 规范与教材

宪法（2018年修正）；国家赔偿法（2012年第二次修正）；马工程《宪法学》第二版。

## 历史与学理

共同纲领、1954年宪法及新华社资料照片；张翔《中国法律评论》2019年第1期；王锴《法学论坛》2024年第1期。

## 配套阅读

学生材料与逐题讲评分册；完整来源、原作细读和修订记录见本轮仓库入口。